

REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA

„NEMO SPORTOWA PRZYGODA SP. Z O.O.”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Organizatorem NEMO SPORTOWA PRZYGODA SP. Z O.O., zwanej dalej „Szkoła Pływania”, jest NEMO SPORTOWA PRZYGODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Biesna 148, 38-350 Bobowa, wpisaną do KRS, NIP: 7382178343,, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Informacje dotyczące aktualnej oferty usług Szkoły Pływania znajdują się na stronie internetowej: www.nemosportowaprzygoda.pl jak również można je uzyskać je, kontaktując się z Organizatorem pod następującym numerem telefonu: +48 519 625 894.
3. Oferta Szkoły Pływania obejmuje następujące usługi:
 - 1) Kursy Grupowe;
 - 2) Zajęcia Indywidualne i Grupowe;zwane dalej łącznie jako: „Kurs”.
4. Regulamin Szkoły Pływania NEMO SPORTOWA PRZYGODA SP. Z O.O. zwany dalej „Regulaminem”, ma na celu usystematyzowanie zasad organizacji Kursów, oferowanych przez Szkołę Pływania.
5. Regulamin Szkoły Pływania znajduje zastosowanie do wszelkich usług (Kursów), oferowanych przez Szkołę Pływania.
6. Zgłoszenie udziału w Kursie przez Szkołę Pływania, jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Kursu, a w przypadku osób niepełnoletnich – przez jego rodziców/opiekunów prawnych.
7. Kursy prowadzone są przez wykwalifikowanych Instruktorów.

II. ZASADY UCZESTNICTWA W KURSIE.

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH.

1. Uczestnikiem Kursu może być zarówno osoba pełnoletnia, jak również osoba niepełnoletnia, nieposiadająca przeciwwskazań zdrowotnych.

W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, udział w Kursie wymaga wyrażenia pisemnej zgody przez Rodzica/Opiekuna prawnego. Zgoda musi zostać udzielona przed rozpoczęciem Kursu.

2. Przed rozpoczęciem Kursu zalecana jest konsultacja z lekarzem pediatrą, który potwierdzi brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach sportowych.
3. Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest wcześniejsza rezerwacja miejsca w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na jednym z profili Organizatora:
 - 1) Facebook: NEMO Sportowa Przygoda ;
 - 2) Instagram: nemo_sportowa_przygoda_;
 - 3) Stron internetowa: www.nemosportowaprzygoda.pl

4) Pod numerem telefonu + 48 519 625 894.

4. Rezerwację miejsca w Kursie należy uznać za skutecznie dokonaną, w przypadku otrzymania potwierdzenia rezerwacji miejsca przez Organizatora na wskazany przez Uczestnika Kursu w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. Organizator potwierdza rezerwację miejsca w terminie 3 dni od wypełnienia i wysłania przez Uczestnika Kursu formularza zgłoszeniowego.
5. Wiadomość potwierdzająca przyjęcie Rezerwacji on-line zawierać będzie podsumowanie złożonej Rezerwacji online, informację dotyczącą wybranych Zajęć, jak również termin opłaty. Dodatkowo na adres e-mail podany w zgłoszeniu zostanie przesłana wiadomość organizacyjna, zawierająca szczegółowe informacje dotyczące udziału w zajęciach.
6. Za organizację i przebieg zajęć w ramach Kursu odpowiada Instruktor.
7. Zajęcia odbywają się według harmonogramu podanego na aplikacji ACTIVE NOW.
8. W przypadku spóźnienia się na zajęcia przez Uczestnika Kursu, Instruktor może odmówić Uczestnikowi dopuszczenia do zajęć, co będzie rozumiane jako nieobecność Uczestnika.

ODWOŁANIE ZAJĘĆ.

9. Instruktor jest upoważniony do odwołania z ważnych powodów zajęć w Kursie lub zapewnić zastępstwo, o czym informuje Uczestnika Kursu przed rozpoczęciem zajęć – poprzez aplikację ACTIVE NOW.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od siebie niezależnych (np. awaria techniczna).
11. W przypadku odwołania przez Organizatora zajęć w ramach:
 - 1) Kursu grupowego – zostanie wyznaczony nowy termin zajęć, a uiszczona przez Uczestnika Kursu opłata zostanie zaliczona na poczet tych zajęć;
 - 2) Zajęć Indywidualnych i Grupowych – opłata uiszczona przez Uczestnika Kursu będzie podlegała zwrotowi.

LEKCJA PRÓBNA.

12. W przypadku **nowych Klientów**, którzy z usług Szkoły Pływania korzystają po raz pierwszy **uczestnictwo w pierwszych zajęciach Kursu jest próbne**. Oznacza to, że nowi Klienci, którzy dokonali skutecznej rezerwacji w Kursie, od momentu dołączenia do Kursu do końca edycji nie są zobowiązani do uiszczenia opłaty semestralnej czy opłaty należnej za pojedyncze zajęcia w Kursie przed pierwszą lekcją w jakiej wezmą udział. **Lekcją próbną jest najbliższy termin zajęć licząc od momentu otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia**. Po pierwszej lekcji **należy potwierdzić** chęć dalszej rezerwacji miejsca w wybranej grupie dokonując opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem usług. W momencie deklaracji kontynuacji nauki, cena pierwszej lekcji próbnej wliczona jest w cenę kursu. W przypadku **rezygnacji** z dalszego udziału w kursie (po pierwszej lekcji próbnej) Klient zobowiązany jest do zgłoszenia rezygnacji z dalszej rezerwacji miejsca w Kursie za pośrednictwem wiadomości e-mail pod następujący adres: szkolaplywaniemo1@gmail.com lub pod następującym numerem telefonu: +48 519 625 894.
13. Nowi Klienci, którzy zapisali się na Kurs, a nie stawili się na lekcji próbnej, nie informując o rezygnacji z dokonanej rezerwacji miejsca w grupie lub innym powodzie uniemożliwiającym

udział w zajęciach, blokując tym samym innym, chętnym możliwość udziału w zajęciach, zobowiązani są do opłacenia jednej lekcji zgodnie z obowiązującym cennikiem lekcji grupowych.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

14. Uczestnik Kursu ma możliwość odstąpienia od zawartej Umowy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty przeprowadzenia zajęć próbnych, bez podawania przyczyny odstąpienia od Umowy. W przypadku skutecznego odstąpienia od zawartej Umowy Organizator dokonuje zwrotu należności Uczestnikowi Kursu (osobie, która dokonała opłaty), w taki sam sposób, w jaki należność została zapłacona, chyba że Uczestnik Kursu (osoba, która dokonała zapłaty) wyraźnie zgodziła się na inny sposób zwrotu.
15. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Kursu po upływie 14 dni od daty pierwszych zajęć Kursu uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

NIEOBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH.

16. Zgłaszanie nieobecności następuje za pomocą aplikacji ACTIVE NOW.
17. W przypadku **nieobecności** na zajęciach Uczestnika Kursu istnieje możliwość zastępczego odbycia tych zajęć w innym terminie, wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia poniższych przesłanek:
 - 1) wcześniejszego zgłoszenia nieobecności na zajęciach:
 - a. zajęcia w ramach Kursu Grupowego – nieobecność należy zgłosić 8 godzin przed godziną rozpoczęcia zajęć;
 - b. zajęcia w ramach Zajęć Indywidualnych i Grupowych - nieobecność należy zgłosić 12 godzin przed godziną rozpoczęcia zajęć;
 - 2) oraz dostępności miejsc w wybranej grupie.
18. Odrabianie nieobecności odbywa się w takiej samej formie w jakiej odbywają się docelowe zajęcia Uczestnika Kursu. Oznacza to, że zajęcia grupowe odrabiane są w formie lekcji grupowej, zajęcia indywidualne odrabiane są w formie lekcji indywidualnej, a zajęcia dwuosobowe odrabiane są w formie zajęć dwuosobowych.
19. Możliwość odrobienia zajęć następuje, poprzez zapisanie się w aplikacji ACTIVE NOW na jakąkolwiek dostępną godzinę zajęć. W przypadku braku dostępnych godzin zajęć istnieje możliwość ustalenia innego terminu zajęć z Organizatorem pod numerem telefonu + 48 519 625 894.
20. W przypadku **nieobecności** na zajęciach Uczestnika Kursu w ramach Kursu uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

Komentarz Organizatora dotyczący Kursu Grupowego: *Z powodu zbyt późnego zgłoszenia nieobecności w Kursie Organizator ponosi straty finansowe, bowiem miejsce jest zarezerwowane dla danego Uczestnika Kursu, a wówczas mogłoby zostać wykorzystane przez innego Uczestnika Kursu, który przykładowo chciałby odrobić zajęcia, w których nie uczestniczył, a swoją nieobecność usprawiedliwił z odpowiednim wyprzedzeniem.*

Komentarz Organizatora dotyczący Zajęć Indywidualnych i Grupowych: *Natomiast w przypadku Zajęć Indywidualnych i Grupowych Organizator nie jest w stanie zapłacić powstałej luki*

w grafiku na skutek zbyt późnego przekazania informacji o nieobecności na zajęciach. W związku z tym Organizator ponosi straty finansowe, traci czas oraz zostaje utrudniona organizacja zajęć.

III. PŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA.

1. Kursy oferowane przez Szkołę Pływania są odpłatne.
2. Aktualny cennik usług (Kursów) znajduje się na stronie internetowej Szkoły Pływania, pod adresem: www.nemosportowaprzygoda.pl Informacje o aktualnym cenniku można również uzyskać, kontaktując się z Organizatorem pod następującym numerem telefonu: +48 519 625 894.
3. Cena Kursu nie obejmuje kosztu biletu wstępu na basen. Opłatę za bilet wstępu Uczestnik Kursu musi uiścić we własnym zakresie, każdorazowo, w kasie biletowej.
4. Płatności za poszczególne usługi realizowane są z góry i należy je uiszczać w następujących terminach:
 - 1) Kursy Grupowe – winny zostać opłacone z góry za dany semestr w terminie 14 dni od daty pierwszych zajęć cyklu Kursu. Jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może wyrazić zgodę na rozłożenie płatności na raty.
 - 2) Zajęcia Indywidualne i Grupowe – winny zostać opłacone z góry za dany miesiąc, w terminie do 10 dnia danego miesiąca.
5. Metody płatności za Kursy:
 - 1) Płatności można dokonać wykonując przelew bankowy na rachunek bankowy, którego posiadaczem jest Organizator –NEMO SPORTOWA PRZYGODA SP. Z O.O.

W przypadku wyboru metody płatności przelewem bankowym, przelewu dokonuje się na następujący numer rachunku bankowego:

PL 06 1050 1445 1000 0090 8550 9496

W tytule przelewu należy wpisać: oznaczenie basenu, imię i nazwisko Uczestnika Kursu.

Przykład, tytuł przelewu: KS Bronowianka, Jan Kowalski

- 2) Płatności można dokonać za pośrednictwem aplikacji ACTIVE NOW – płatność Tpay (blik, przelew).

W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

- posiadanie dostępu do sieci Internet;
- posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji;
- posiadanie aktywnego konta e-mail.

Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.

V. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA.

1. Instruktor ponosi odpowiedzialność za Uczestnika Kursu od momentu rozpoczęcia zajęć tj. z chwilą sprawdzenia obecności, gdy Uczestnik Kursu znajduje się przed niecką basenową.
2. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za Uczestnika Kursu znajdującego się w szatni.
3. Po zakończonych zajęciach Instruktor odprowadza Uczestników Kursu do wejścia do szatni. Od momentu odprowadzenia przez Instruktora Uczestników Kursu do wejścia do szatni, Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników Kursu.
4. Uczestnicy Kursu zobowiązani są podporządkować się poleceniom Instruktora, w szczególności zakazom i nakazom związanym ze sposobem zachowania się w basenie.
5. Każdy Uczestnik Kursu przed przystąpieniem do zajęć ma obowiązek skonsultować się z lekarzem w sprawie braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w wodzie i złożyć na tej podstawie stosowne oświadczenie. W imieniu małoletniego Uczestnika oświadczenie składa jego Rodzic/Opiekun prawny. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność.

OŚWIADCZENIE

*Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, że ogólny stan zdrowia oraz brak przeciwwskazań
Uczestnika Kursu pozwala na udział w organizowanych zajęciach przez
Szkołę Pływania NEMO SPORTOWA PRZYGODA SP. Z O.O..*

6. Uczestnicy Kursu oraz ich Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do przestrzegania zasad i regulaminów obiektów, w których prowadzone są Kursy.
7. Uczestnik Kursu zobowiązany jest posiadać odpowiedni strój oraz wyposażenie niezbędne do uczestnictwa w Kursie (strój kąpielowy przylegający do ciała, czepek, okulary do pływania (opcjonalnie), klapki, ręcznik etc.).
8. Uczestnicy Kursu zobowiązani są do:
 - stosowania się do znaków, poleceń oraz sygnałów dźwiękowych Instruktorów i Obsługi danego basenu,
 - korzystania z basenów i urządzeń z uwzględnieniem własnych umiejętności i sprawności oraz stanu zdrowia,
 - zachowania szczególnej ostrożności na schodach, przejściach i podestach, zwłaszcza mokrych,
 - użytkowania wyznaczonego sprzętu basenowego zgodnie z jego przeznaczeniem, a po skorzystaniu ze sprzętu odniesienie go w wyznaczone miejsce,
 - bezzwłocznego informowania Instruktora o zaistniałym wypadku, urazach oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób.

VI. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY. ZGODY.

- 1) Do zawarcia Umowy pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem Kursu lub jego Rodzicem/ Opiekunem prawnym, zachodzi poprzez zaakceptowanie Regulaminu w formularzu zapisów. Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji przez Uczestnika Kursu (lub Rodzica/ Opiekuna prawnego Uczestnika Kursu) zostanie zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy Szkołą Pływania „NEMO SPORTOWA PRZYGODA SP. Z O.O.”, regulująca wzajemnie zobowiązania Stron. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
- 2) Podpisane Umowy zachodzi również, podczas ręcznego podpisania Regulaminu i odesłania go pocztą elektroniczną na e-mail: szkolaplywanianemo1@gmail.com.
- 3) Uczestnikowi Kursu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z „ważnych powodów” z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego.
- 4) Rezygnacja z Kursu może nastąpić w formie pisemnej wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: szkolaplywanianemo1@gmail.com bądź konsultacji telefonicznej pod numer telefonu: + 48 519 625 894.
- 5) W przypadku skutecznego wypowiedzenia Umowy Organizator zwraca Uczestnikowi Kursu środki pieniężne uiszczone na rzecz Organizatora, za zajęcia niewykorzystane.
- 6) Uczestnicy Kursu lub ich Rodzice/Opiekunowie prawni, którzy po raz pierwszy uczestniczą w kursie organizowanym przez Szkołę Pływania, przed rozpoczęciem zajęć proszeni są o rozważenie wyrażenia zgód w postaci oświadczeń względem Organizatora.
- 7) Organizator zbiera zgody w postaci oświadczeń w zwykłej formie pisemnej lub w postaci oświadczeń w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym – ACTIVE NOW.
- 8) Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w przypadku odmowy udzielenia zgody, której posiadanie wymuszają na Organizatorze powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
- 9) Zgoda na wizerunek.

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU.

Ja, niżej podpisana/y, wyrażam zgodę na udostępnianie wizerunku Uczestnika Kursu, w postaci zdjęcia / nagrania, w celu promocji firmy Szkoła Pływania NEMO SPORTOWA PRZYGODA SP. Z O.O..*

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI.

1. Organizator prowadzi politykę prywatności zgodną z RODO oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Administratorem danych osobowych Uczestnika Kursu, przekazywanych w formularzu zgłoszeniowym oraz w związku z wykonywaniem usług oferowanych na stronie Facebook: NEMO Sportowa Przygoda, Instagram: nemo_sportowa_przygoda jest NEMO SPORTOWA PRZYGODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Biesna 148, 38-350 Bobowa, wpisaną do KRS, NIP: 7382178343, zwana dalej również „Administratorem”. W sprawie danych

osobowych można kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wiadomości e-mail pod następującym adresem: szkolaplywanianemo1@gmail.com.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestnika Kursu jest umowa pomiędzy Uczestnikiem/jego Rodzicem/ Opiekunem prawnym, a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne.
4. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, chyba że Uczestnik Kursu dodatkowo wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych do innych celów.
5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
6. Wszelkie dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. w okresie wykonywania usług oraz przez okres roku od dnia rozwiązania Umowy.
7. W przypadku, gdy podanie przez Klienta danych osobowych następuje w celu zawarcia Umowy z Administratorem, podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy.
8. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości zawarcia Umowy.
9. Klient ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Administrator nie będzie podejmował działań wobec zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania danych osobowych.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA.

1. Organizator odpowiada za bezpieczeństwo Uczestników Kursu w granicach wskazanych w niniejszym Regulaminie, w czasie trwania zajęć. Przed i po zajęciach za Uczestników małoletnich odpowiadają ich Rodzice/ Opiekunowie prawni.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i zdarzenia wynikłe z naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, regulaminów basenów, na których odbywają się zajęcia czy też poleceń instruktorów i obsługi obiektów.
3. Naruszenie wyżej wymienionych regulacji lub też porządku, dobrych obyczajów oraz stwarzanie zagrożenia dla siebie innych osób może spowodować usunięcie Uczestnika Kursu z zajęć oraz z basenu, na którym się one odbywają. W przypadku usunięcia z zajęć, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za jakiegokolwiek rzeczy materialne, w tym sprzęt i rzeczy wartościowe Uczestników Kursu oraz ich Rodziców/ Opiekunów prawnych pozostawione w szatni (ani na terenie obiektu/ basenu).

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia usług (prowadzonego Kursu) przez Organizatora należy kierować za pośrednictwem wiadomości e-mail pod następujący adres: szkolaplywaniemo1@gmail.com.

W zgłoszeniu należy wskazać swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres do korespondencji, adres e-mail), a także zwięźle przedstawić opis zaistniałej sytuacji.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia spełniającego powyższe warunki.
3. W zakresie nieujętych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, jak również na stronie internetowej: www.nemosportowaprzygoda.pl
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

Własnoręczny podpis Organizatora

Własnoręczny podpis Rodzica / Opiekuna prawnego